

出售部分房产时与买受人约定架空层权益归开发商所有，系无权处分，不能发生物权变动的效果，该约定对小区业主没有法律拘束力。

综上，案涉架空层不属于小区开发商某发展有限公司的专有部分，而属于全体业主共有，某发展有限公司在出售部分房产时保留架空层权益归其所有的约定系无权处分，该约定对小区业主没有法律拘束力，某发展有限公司主张享有架空层的使用权、收益权，没有事实及法律依据，其应当搬离所占用的区域，并向某业主委员会支付占有使用费。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 陈蕾仰

以网拍取得被抵押、查封房产的买受人 是否有权请求承租人返还房屋并支付占有使用费的判定

——熊某某诉某鞋业有限公司返还原物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省九江市中级人民法院(2022)赣04民终247号民事判决书

2. 案由：返还原物纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):熊某某

被告(被上诉人):某鞋业有限公司(以下简称某鞋业公司)

【基本案情】

2014年7月,江西省九江市中级人民法院(以下简称九江中院)出具民事调解书,确定债权人某银行对某投资公司5栋厂房(含案涉房屋)在协议中确认的债权范围内享有优先受偿权。2014年10月,九江中院查封了某投资公司该5栋厂房,2016年10月进行了续封。2017年12月,九江中院作出执行裁定书,对上述查封的房产进行司法网络拍卖。2018年12月,某投资公司与某鞋业公司签订厂房租赁协议,约定某投资公司将案涉13号厂房1楼租赁给某鞋业公司,租期为2019年2月1日至2024年1月30日,某鞋业公司于2019年2月1日支付了该厂房至2022年1月31日的租金。2019年9月30日,某投资公司与某鞋业公司再次签订厂房租赁协议,约定将案涉8号厂房1楼租赁给某鞋业公司,租赁期限为2019年10月1日至2024年9月30日,某鞋业公司支付了该

厂房租金和卫生费至2021年9月30日。2019年1月7日，熊某某通过网络司法拍卖竞得某投资公司5栋厂房(包含案涉房屋)。九江中院于2019年2月20日作出执行裁定，裁定熊某某取得案涉不动产所有权。熊某某于2019年9月6日、10日办理了案涉不动产产权证。2019年12月17日，江西省高级人民法院作出执行裁定，撤销了九江中院于2019年2月20日作出的执行裁定。熊某某与某银行达成补缴1500万元购房款协议后，2020年4月20日九江中院再次作出执行裁定，裁定案涉不动产归熊某某所有，并于次日送达给熊某某。由于对熊某某是否履行了支付1500万元购房款存在争议，直至2021年6月10日，九江中院才完成案涉房屋的交接手续。

熊某某以案涉房屋为其所有为由，要求某鞋业公司返还原物并支付自2019年2月23日始占用13号厂房、2019年10月1日始占用8号厂房的使用费。某鞋业公司辩称其与某投资公司签订厂房租赁协议时，案涉房屋归某投资公司所有，某鞋业公司依照合法有效的租赁协议取得房屋租赁权并已支付租金，其有权占有、使用案涉厂房，其无须向熊某某支付已经支付给某投资公司的房屋租金并要求继续履行厂房租赁协议。

【案件焦点】

1. 如何认定被抵押、查封房产的买受人取得房屋所有权的时间；2. 被抵押、查封房产的买受人是否有权向承租人主张支付占有房屋的使用费。

【法院裁判要旨】

江西省瑞昌市人民法院经审理认为：案涉两份《厂房租赁合同》签订之前，已经存在人民法院查封及设立抵押权情形，故本案不适用买卖不破租赁原则。但法律并未禁止查封和设定抵押权的房屋进行出租，故某鞋业公司与某投资公司签订的两份《厂房租赁合同》合法有效。另外，熊某在2021年6月10

日才完成案涉房屋交接手续，在案涉房屋交接之前，某鞋业公司依据有法律效力的租赁合同占有房屋，并按照合同支付了案涉厂房的租金和卫生费，自身没有过错。对于已经缴纳的租金，熊某如认为应由其享有，其可以另案诉讼等途

径向某投资公司主张。

江西省瑞昌市人民法院依据《中华人民共和国民法典》第二百三十三条、第二百三十五条、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十四条规定，判决：

一、限某鞋业公司于本判决生效之日起三十日内搬出其占有使用的属于熊某的厂房。并自2022年2月1日之后对13号厂房按照3.5万元/年标准向熊某支付房屋占有使用费和卫生费，自2021年10月1日之后对8号厂房按照12万元/年标准向熊某支付房屋占有使用费和卫生费，直至其实际搬离厂房并将厂房交付给熊某之日止；

二、驳回熊某的其他诉讼请求。

熊某某不服一审判决，提起上诉。

江西省九江市中级人民法院经审理认为：本案争议焦点为确定熊某某取得案涉厂房所有权的时间。《中华人民共和国民法典》第二百二十九条规定，因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。（2018）赣04执恢139号之二裁定书裁定案涉厂房归熊某某所有，裁定书送达后立即生效，该裁定书于2020年4月21日送达熊某某，熊某某此时取得案涉厂房的所有权。熊某某自依法取得所有权之日起有权收取相应的租金，故熊某某收取案涉厂房租金的时间应自该执行裁定书的送达之日起计算。原审以案涉厂房的交接时间作为认定熊某某享有所有权的时间属适用法律错误，依法予以纠正。

江西省九江市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百二十九条、第二百三十三条、第二百三十五条、第二百四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决：

一、撤销江西省瑞昌市人民法院一审民事判决；

二、某鞋业公司于本判决生效之日起三十日内搬出其占有使用的属于熊某某所有的厂房。并自2020年4月21日之后对13号厂房按照3.5万元/年标准

向熊某某支付房屋占有使用费和卫生费，自2020年4月21日之后对8号厂房按照12万元/年标准向熊某某支付房屋占有使用费和卫生费，直至其实际搬离厂房并将厂房交付给上诉人熊某某之日止；

三、驳回熊某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案主要涉及就案涉房产设立抵押、查封后建立租赁关系，债权人实现抵押权后，在承租人已向原房屋所有人支付租金的情况下，买受人能否要求承租人返还原物并支付房屋占有使用费的问题。通过对返还原物请求权的成立要件，承租人承租被抵押、查封房屋的交易风险承担及各方利益平衡角度进行分析，明确以网拍取得被抵押、查封房产的买受人主张返还原物请求权、要求承租人支付租金的合法正当性。

第一，案涉返还原物请求权的成立要件。《中华人民共和国民法典》第二百三十五条规定：“无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。”根据该规定，返还原物的构成，应当具备以下要件：一是享有返还原物请求权的权利人为物权人。只有物权人，即拥有物的所有权或他物权的人，才有权要求返还原物。二是须有他人无权占有动产或不动产的事实。这包括两种情况：占有人从占有开始就没有法律根据，如盗窃物；或者占有之始有法律根据，但后来该根据消灭，如借用、租赁他人的物，已经超过约定的期限而不返还。三是相对人须为现在的无权占有人。即当前仍然占有该物但没有正当权源的人。本案熊某某要求某鞋业公司搬离案涉房屋并承担房屋占有使用费的请求权成立与否，涉及两个方面：一是熊某某何时取得案涉房屋所有权；二是某鞋业公司在承租期间的持续占有从何时起转变为无权占有人。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十四条关于对抵押权实现后租赁合同涤除的规定，某鞋业公司丧失案涉房屋占有权源的时间取决于熊某某取得案涉房屋的时间。

第二，买受人熊某某取得案涉房屋的时间。案涉房屋经人民法院两次出具裁定由买受人熊某某取得房屋所有权，但因首次裁定时，熊某某尚未付清案涉

房款，故被上级人民法院裁定再审。此时，熊某某虽已经取得不动产登记，但取得所有权依据的裁判文书被撤销，该不动产登记时间不宜作为熊某某取得所有权的时间。直至2020年4月21日人民法院第二次裁定生效时，熊某某物权人地位得以确定，第二次裁定生效时间为熊某某取得案涉房屋所有权的时间。此时，熊某某具备主张返还原物请求权的主体资格。

第三，买受人熊某某请求某鞋业公司支付房屋占有使用费是否成立。实践中存在不同观点。一种观点认为，买受人应当请求抵押人支付房屋占有使用费；另一种观点认为，买受人有权请求承租人支付房屋占有使用费。本案采用第二种观点，主要理由可结合抵押权实现后租赁合同涤除的规定、承租人租赁前的注意义务及交易风险承担，从三个方面进行分析：

首先，从案涉法律关系来看。某鞋业公司对案涉房屋的占有状态经历了“有权→无权”的转变：其基于与某投资公司签订的租赁合同占有案涉房屋直至案涉房屋所有权转移至熊某某之日，为有权占有；又因租赁合同法律关系成立于抵押权设立及查封之后，依据《中华人民共和国民法典》第四百零五条规定，租赁权自始不能对抗抵押权实现后的买受人，自案涉房屋所有权转移至熊某某之日起，某鞋业公司的占有转变为无权占有。

其次，从承租人租赁前的注意义务来看。某鞋业公司签订案涉租赁合同前，作为企业承租人应具备更高审慎义务，通过租赁合同备案、查询抵押、查封情况全面了解租赁物的权能完整性，但某鞋业公司未提供案涉租赁合同已经备案的证据，同时亦未注意到案涉房屋存在查封、抵押的权利瑕疵，应当承担未尽注意义务导致的交易风险。同时，买卖不破租赁原则因抵押权优先效力被排除适用，某鞋业公司继续占有失去正当权源，结合其未尽到合理注意义务的行为，构成非善意的无权占有人。熊某某作为无权利瑕疵的合法买受人，有权向某鞋业公司主张支付房屋占有使用费。

最后，从权利救济途径来看。熊某某基于返还原物请求权，有权向某鞋业公司主张案涉房屋的占有使用费，同时亦有权基于不当得利向某投资公司主张返还案涉房屋所有权变动后某投资公司已收取的租金。案涉请求权基础存在竞

合的情况下，权利人熊某某有权选择对其更有利的法律关系主张权利。(1)抵押人某投资公司与某鞋业公司签订租赁合同前，明知案涉房屋被抵押、查封且可能面临拍卖导致的所有权变动，能够且应当预见到所有权变动将导致其丧失收取租赁费用的权利基础。当案涉房屋所有权一经变动，某投资公司再无法法律依据收取租金，其收取自熊某某取得所有权之日起算的租金，构成不当得利。(2)本案熊某某基于返还原物请求权基础选择某鞋业公司承担案涉房屋占有使用费后，某鞋业公司因重复支付租金遭受的损失与某投资公司获得本不应获取的租金利益成立因果关系，其亦可依据不当得利向某投资公司主张不当得利返还。(3)就权利保护顺位角度分析，熊某某案涉主张的请求权基础是所有权，基于物权效力。而某鞋业公司在不适用买卖不破租赁原则的情况下，对案涉房屋享有的利益是基于普通债权的效力。

综上，本案判决支持买受人向承租人主张返还原物并支付房屋占有使用费，有充足的法理基础和事实依据。本案的处理保护了合法买受人的权利，符合“风险归责”原则；亦能倒逼市场主体完善交易审查机制，维护交易安全；同时不影响承租人另案主张权利救济。

编写人：江西省九江市中级人民法院 刘姚

民事合同效力认定与刑事判决认定事实之冲突协调

——何某甲、谢某某诉方某某返还原物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省滁州市中级人民法院(2023)皖11民终1651号民事判决书

2. 案由：返还原物纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):何某甲、谢某某

被告(被上诉人):方某某

【基本案情】

2016年8月16日,经滁州市某房产中介介绍,何某甲(甲方、卖方)、代理人何某乙(何某甲之父),与方某某(乙方、买方)签订一份《拆迁安置房 房地产买卖合同》,就滁州市琅琊区某小区案涉安置房买卖达成协议,约定:何某甲将名下的案涉拆迁安置房卖给方某某,房屋总面积为90平方米,总价 210000元。方某某于签订合同当日付给何某甲定金10000元,交房时付180000元,双方过户时,方某某将余款20000元一次性付给甲方,如逾期不付,何某甲有权收回该房屋产权,方某某按照已付房款的100%作为违约金赔偿给何某甲;如何某甲逾期不交房或不过户给乙方,除退回方某某已付房款外,按照总房款双倍作为违约金赔偿给乙方。该合同落款处有甲乙双方及何某乙的签字捺印,并盖有该房产中介公司的“红章”一枚。合同签订后,方某某依约支付了定金,何某甲亦将案涉房屋交付给方某某使用,但至今未办理过户手续。